

# 시 정 요 구

1. 제 목 : 인지세 납부 부적정
2. 관계기관 : △△보훈요양원, ○○보훈요양원
3. 내 용

## 가. 업무개요

우리 공단 본사 및 각 기관에서는 인지세법에서 정하는 바에 따라 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성할 때에는 인지세를 납부하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 및 제8조(납부)에 의하면 인지세는 과세문서에 「수입인지에 관한 법률」 제2조 제1항에 따른 전자수입인지를 첨부하여 납부하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 인지세액에 해당하는 금액을 납부하고 과세문서에 인지세를 납부한 사실을 표시함으로써 전자수입인지를 첨부하는 것을 갈음할 수 있습니다.

또한, 「국세기본법」 제47조의4(납부불성실·환급불성실가산세)에 따르면 인지세 납부를 하지 아니하거나 과소 납부한 경우에는 납부하지 아니한 세액 또는 과소 납부분(납부하여야 할 금액에 미달한 금액) 세액의 100분의 300에 상당하는 금액을 가산세로 부담하도록 정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 인지세법에서 정한 과세대상 문서 작성 시 인지세 납부가 누락되지 않도록 관리하여야 하고, 「인지세법」 제10조(소인)에 따라 전자수입인지를 첨부하는 경우 「수입인지에 관한 법률」 제3조제2항에 따른 전자수입인지 업무대행기관이 제공하는 정보통신망에 전자수입인지를 사용하였음을 입력하는 방식으로 소인(消印) 하여야 합니다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2020년 보훈요양원 종합감사 시 △△·○○보훈요양원 인지세 납부 실태를 확인한 결과, [표]와 같이 노후 CCTV 시스템 교체 공사, 정수기 렌탈 용

역 등 총 ××건의 계약에 대하여 인지세 ###천원이 미납된 사실이 있습니다.

[표] 인지세 미납부 계약 내역

(단위 : 천원)

| 기관 | 계약일자       | 계약건명                        | 계약금액 | 인지세액 |
|----|------------|-----------------------------|------|------|
| △△ | '20.6.29.  | 노후 CCTV 시스템 교체 공사           |      |      |
|    | '19.3.18.  | 승강기 노후부품(시브, 로프) 교체 공사      |      |      |
| ○○ | '19.4.29.  | 정수기 렌탈 용역                   |      |      |
|    | '19.5.21.  | 가정친화 기념품 지급 온라인 사이트 운영 위탁용역 |      |      |
|    | '19.10.21. | 화재제어 시스템 교체공사               |      |      |
|    | '19.10.31. | 승강기 유지보수 용역                 |      |      |
|    | '19.12.10. | 네트워크 스위치 Backbone 교체공사      |      |      |
|    | '20.2.5.   | 요양원 내외 CCTV 교체공사            |      |      |
|    | '20.2.17.  | 요양원 입구 나무데크 철거 및 아스팔트 포장공사  |      |      |
|    | '20.5.22.  | 외곽 창틀 실리콘 방수 공사             |      |      |
|    | 계          |                             |      |      |

#### 4. 관계기관 의견

△△보훈요양원과 ○○보훈요양원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ △△보훈요양원장, ○○보훈요양원장은

- 미납한 인지세를 납부조치 하시기 바랍니다.(시정)